スト云フト、蚤モ、本大臣未タ便チ據信セス、況ン
ヤ前日晤談ノ時、付スル所ノ筆記モ亦向キニ官
ヲ設ケ兵ヲ設ケサルノ語アリ、今ハ官ヲ設ケ分
轄スト云フ、前後符セス、未タ何レニ從フヲ知ラ
ス、本大臣所問ノ意ハ、蕃地ヲ開拓シ、蕃俗ヲ教化
シ、以テ東西各國ノ航海者ニ便ニスルノ如何ニ
アルノミ、照會ノ辨法ヲ知ルヲ欲スルニ非ラサ
ルナリト、

七年十一月五日　十一月十五日下達

大臣　三條　岩倉
参議　寺島　大木

蕃地事務局　輸　野口

處蕃趣旨書第六欵別紙之通取調候就テハ先規之通外務省ヲ経由シ在外國之我公使領事ヘ御達可相成哉相伺候也

外務省ヘ御達案

台湾蕃地處分趣旨書第六欵相渡候条先規

之通在外國公使領事ヘ可相達此旨相達候

事

臺湾蕃地處分趣旨書第六款

九月廿二日恭親王以下十名、書啓ヲ大久保辨理大臣ニ贈リ、別ニ清単ヲ繕メ、條問ニ答覆ス、略ニ云ク、本王大臣若シ國政中ニ於テ、條分縷晰シ、一々奉荅セハ、独筆禿シ唇焦ルヽノミナラス、僕ヲ更テ数ヘ難シ、且ツ已レカ國自主ノ條ニ背クアラン、貴大臣條款ヲ開列シ、逐層詰問シ、本衙門ハ僅ニ逐條答覆シ、未タ別條ヲ以轉詰セス、如此詰責セハ、幾ント問官訊供ニ等シカラン、答覆両條

蕃地事務局

ヲ将テ、左ニ開列云々、第一條第一節ニ云ク、漂民ヲ戕害スルノ案、若シ我國人ニ係ルヤハ、地方官査辨シ、各國人ナレハ、各國大臣ヨリ本衙門ニ照會シ、令ヲ地方官ニ行ッテ査辨シ、或ハ領事ヨリ近方ノ関道ニ照會査弁シ、私ヲ以テ公ヲ害シ、律ヲ以テ俗ニ徇ハストト、第二節ニ、社餉ノ供ニ、原ト実銀ヲ征スルアリ、土産アリ、土産ヲ銀ニ折スルアリ、戸部冊籍ニ載スト、第三節ニ、教養ノ徴、固リ二三ノ蕃児学ニ入ルヲ以テ據トセス、然ルニ亦未タ学ニ入ラサルノ蕃民アルニ因テ、即チ教ナキノ徴トナスヘカラサルナリト、第四節ニ、台湾ハ我國ノ地方タリ、台湾内山モ、我國地方ニ非スヤト、第五節ニ、各國ト立約以来、交渉ノ事務アリテ、一タヒ知照ヲ経ルハ、自ラ査辨シ、嘗テ一日モ忽ニセスト、第六節ニ、暴ヲ制シ、兇ヲ殛ス、我國置テ問ハサルニ非スト、第二條第一節ニ、所謂官ヲ設ケス、兵ヲ設ケサルハ、生蕃各社ヲ指スニ係リ、内地ノ各郷村、各一官ヲ設クル能ハサルカ如シ、各廳州縣ニ分割スルトハ、内地ノ各郷村各一官ヲ設ケスト雖モ、官ニ轄セサル無キカ如シ、前後

蕃地事務局

並ニ符セサルナシト、九月廿七日、大久保辨理大臣総理衙門ニ照會スルノ旨察ニ云ク、化ノ内外ト、政ノ有無トヲ問ハス、未タ縄(ナワ)スニ法律ヲ以テセサルノ民、未タ郡縣ヲ設立セサルノ地ニシテ、該地ハ版圖内ニ在リトカ称ス、抑亦説アルカ、之レ両國(ロシヤ)際ノ公案ナリ、此案決セサレハ、心ヲ悉シ、同ク辨法ヲ商ル者、将タ何レノ処ヨリ説起セン、其レ何ヲ以テ、将来ヲ善センヤ、本大臣ノ以テ已ムヲ得サル所ナリ、公法彙抄一冊ヲ附呈シ、以テ照閲ニ便ニス、台蕃既ニ貴國ノ外ニアレハ、修好條規ハ、絶テ之レト相渉ラス、況ンヤ代謀干預ヲヤ、貴王大臣政教実地ノ問ヲ以テ、議政ノ異同ヲ代謀干預スルモノト混着スル無クンハ、積疑亦将ニ渙然釈ケントス、来文内荅覆ノ尚オ再議ヲ須ツヘキハ、另ニ副章一冊ヲ聞シ、送閲セシムト、副章ニ云ク、第一條第一節ニ、本大臣、未タ始ヨリ貴國査辨ノ権ノ有無ヲ問ハス、而シテ台蕃ニ政治ノ実ノ有無ヲ問フ、蓋シ台蕃ハ剿ヲ以テ俗トス、此豈ニ徇フヘキノ俗ナランヤ、苟モ其俗ニ徇ヘハ是律ナキナリ、律ナキ政治ナキ、之ヲ属地ニ

非ラサルノ徴ト云フ、亦不可ナルナシ、其第二節ニ、貴王大臣台事ヲ辨論スル、往々府志ヲ援テ証トナス、続修府志ヲ査スルニ、賺社ノ説ヲ載ス、荷蘭ニ之レアリ、其法ハ毎年五月二日、主計諸官公所ニ集ル、賺ヲ願フ衆商モ、亦其地ニ至リ、各社港ニ呼フ、商人認メンヲ願ヘハ、名ヲ報シ承應シ、随テ即チ商人姓名及ヒ認ル所ノ餉額ヲ取リ、之ヲ冊ニ書シ、商ニ就キ徴收シ、分ツテ四季トナシ、商人已ニ認ムルノ後、其夥伴ヲ率ヒ、社ニ至リ貿易ス、化ノ蕃ノ所有ト、蕃ノ所需ト、皆商民ノ手ニ出ツ、台湾南北蕃社、鹿ヲ捕フルヲ以テ業トス、賺社ノ商貨物ヲ以テ、蕃民ト貿易シ、肉ハ脯ヲ為リ発賣シ、皮ハ官ニ交シ折餉スト、淡水廳志ニ、輸餉ノ社ハ、帰化ノ蕃ナリ、不輸餉ノ蕃ハ野蕃ナリ、生蕃何ソ能ク餉ヲ輸セン、惟コレ社丁賺社ノ所得ヲ以テ、税ヲ官ニ納ルノミ、其険ヲ冒シ利ニ趨リ、野蕃ト交易スルハ、官之ヲ問ハスト、此二ツノ者ニ拠ルニ、本大臣ノ所言ト相符ス、貴王大臣ノ生蕃ノ服化ヲ証スルハ、毎々府志ヲ援キ、輸餉ヲ以テ言ヲナス、而シテ府志ノ

蕃地事務局

所称、亦上件ノ如シ、貴王大臣謂フ、歴年征餉ノ簿冊、户部ニアルモノ皆覆按スヘシ、是レ固リ其名ノ如此ヲ害セスシテ、又其実ノ彼レカ如キヲ妨ケサルナリ、要スルニ、親ラ周歴スルニ非レハ、実ヲ核スル能ハス、第三節ニ二百餘年教テ未タ化セサルニ、今一朝撫シテ之ヲ服ス、三年ニシテナスアルノ期アランヤ、土ヲ有ツモノ、政治ノ実無クンハアラス、二ツノモノ孰レカ其実アル、第四節ニ、國ヲ有スル者、義當サニ然ルヘキ所、況ンヤ此事修好條規ニ載ス、自ラコレ貴國分内ノ事、本大臣前ニ太慢ノ問アリ、此レノ謂ニ非ス、且貴王大臣既ニ此ヲ以テ、自ラ任セントス欲ス、前年英美等國ノ船客、蕃民ノ剽殺スル所ノ者、何ヲ以テ其自辨ニ任セシ、又我副島欽差奉使ノ際、告ルニ懲辨ノ事ヲ以テス、而シテ何ソ引テ以テ貴國ノ責トセスシテ、誘スルニ化外ヲ以テスルカ、此レ蕃民ヲ以テ貴國ノ外ニ在リトスルニ非シテ何ソ、第五節ニ、本大臣ノ所問ハ、政ノ有無ニアリテ、異同ニアラス、第二條内第一節ニ、利八カ風ニ遭ヒ、刼ヲ被ル件、我國既ニ台蕃ヲ認メテ、貴國ノ化外

トスレハ、何ソ瀆告請辨スルヲ須ヒンヤ、惟貴國官辨、孚ク難民ヲ遇シ、救護備サニ至ル、領事ノ以テ称謝スル所ナリ、貴王大臣所覆ノ論、本意既ニ垂ク、宜ナルカ其末ノ相合ハサルヤ、切ニ祈ル、此次ノ照會ヲ熟慮シ、明答ヲナスヘシト、公法彙抄ニ、佛人云ク、一國新ニ曠地ヲ佔メ、実力ノ佔有ニシテ、即チ其地ニ就キ、館司ヲ建設シテ、実益ヲ獲ルニ非レハ、公法上其主権ヲ認メスト、英人云ク、佔有ニ須ラク佔有ノ実アルヘシト、又云ク、一國徒ラニ佔有ノ意嚮ヲ宣告スルモ、以テ佔有トスルニ足ラス、一島ヲ尋覓シ、固リ創獲ニ屬スト雖モ、実力掌管ノ跡アルニ非レハ、以テ佔有トスルニ足ラス、又云ク、一國專管ノ権ハ、接近地及ヒ島嶼ノ他國ノ掩越ヲ容レサル者ニ行ハレ、実地開墾佔有部外ニ出ッルヲ得スト、独人云ク、凡ソ地土ヲ掌管スルノ意嚮アル者、必継ク二実力ノ佔有ヲ以テスルヲ要シ、又証スルニ永遠制治ノ措置ヲ以テスト、独人又云ク、一國ノ主権無屬ノ地ニ被ル者ハ、佔有シテ之ヲ得ルニ因ル、但佔拠ノ意嚮、或ハ標識、或ハ宣文ノミアルトモ、暫時佔有

蕃地事務局

シ、旋々又遺棄スル者ト、均シク主権アリトナス
ニ足ラスト、又云ク、凡ソ佔有ト称スル者ハ、新域
ヲ尋覓シ、已ニ佔據ノ意嚮アリテ、施スニ実政ヲ
以テスルノ謂ナク、若夫國旗、及ヒ佗ノ表識ヲ植
立シ、徒ニ佔有ノ意嚮ヲ宣示スルモ、以テ佔有実
地ノ権ヲ得ルニ足ラスト、又云ク、各國得有ノ権、
無人ノ境、及ヒ蛮夷ノ地ヲ兼并スル者ハ、必彊ヲ
開キ、土ヲ闢キ、其民ヲ教化シ、其政ヲ創造スルニ
由ル、凡ソ國ノ主権ハ、実地ニ施スニ非レハ、之レ
ヲ得ルナシト、又云ク、佔有ノ義ハ、生聚相合スル
ニ起ル、自然ノ理ナリ、若一國蛮土ヲ廣略シ、自ラ
主権ヲ執ルト称スルモ、其実開拓管理スル能ハ
サル者、已ニ生聚ノ証ニ非ス、又他國ヲ阻シ、其地
ヲ開クヲ得サラシムルナリ、凡ソ実力永久施行
スルアルニ非ス、正真佔有ノ権ヲ得ス、若初メハ
佔メ、後ニ遺シ、或ハ止ミ、或ハ表識ヲ虚張スルモ、
之ヲ其権ヲ假ルト謂フハ可ナリ、故ニ一國邦土
ヲ掌管スルノ名アリト雖モ、其実ナキ者ハ、他國
之ヲ取ルモ、公法ヲ犯ストセス、抑我國ノ所論
ハ、政洲諸名士ノ実見ニ據リ、根據鑿々、加ルニ実

地経験ノ説ヲ挙ケ、毫モ遺憾ナシ、清國ノ論ハ、始終自國ノ著撰ヲ守株スルニアリ、而シテ此回其著撰中ニ、野蕃熟蕃ノ別アルヲ掲出シ、正大明白、呼謂提耳ノ談、如此ニ至ル、然リ而シテ、彼尚オ瞹昧眛模稜ノ答ヲナサハ、馬ンソ撙俎ノ間ニ折衝スルト謂フヲ得ンヤ、

七年十一月十五日　十二月二日下達

大臣　三條　島津　岩倉

参議　大隈　博文　寺島

蕃地事務局　轍

廈蕃趣旨書第七款第八款別紙之通取調候ニ付先規之通外務省ヲ経テ公使領事ヘ御達可相成哉相伺候也

外務省ヘ御達

台湾蕃地廈分趣旨第七款第八款相渡候条先

蕃地事務局